

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 606/2530
ห้ามหุ้นส่วนจำกัด ทวีคูณ
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 27, มาตรา 197, มาตรา 201

โจทก์ทราบนัดแล้วไม่มาศาลในวันเวลานัดสืบพยานโจทก์ โดยมีได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือแจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ ถือได้ว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาตามบทบัญญัติมาตรา 197 วรรค 2 แห่ง ป.วิ.พ.เมื่อจำเลยมิได้ขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป ศาลชั้นต้นย่อมต้องสั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ ตามมาตรา 201 ศาลชั้นต้นมิได้ดำเนินการสอบสวนพิจารณาอย่างใดที่ผิดระเบียบ จึงไม่จำเป็นต้องไต่สวนคำร้องของโจทก์เพราะไม่มีการพิจารณาที่ผิดระเบียบอย่างใดที่จะต้องเพิกถอน ที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องขอไต่สวนของโจทก์จึงชอบแล้ว.

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยทั้งสี่ให้การต่อสู้คดี

ศาลภาษีอากรกลางนัดสืบพยานโจทก์วันที่ 14 สิงหาคม 2529 เวลา 9 นาฬิกา ถึงวันนัดศาลภาษีอากรกลางได้รอโจทก์อยู่จนถึงเวลา 9.35 นาฬิกา โจทก์และพยานโจทก์ไม่มาศาล โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อนคดี ศาลภาษีอากรกลางจึงมีคำสั่ง

ว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและสอบจำเลยแล้ว จำเลยแถลงไม่ติดใจดำเนินคดีต่อไปจึง
สั่งจำหน่ายคดี

โจทก์ได้ยื่นคำร้องในวันเดียวกันนั้นเวลา 14.15 นาฬิกาอ้างว่าเข้าใจเวลานัด
ผิดไปเป็นเวลา 13.30 นาฬิกา จึงได้มาศาลในเวลาดังกล่าวและทราบว่าศาลได้สั่ง
จำหน่ายคดีแล้ว โจทก์มิได้จงใจขาดนัด ขอให้พิจารณาใหม่ ศาลภาชีอากรกลางเห็น
ว่า โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะขอให้ศาลพิจารณาใหม่ เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 201 สั่งยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ โจทก์จึงยื่น
คำร้องลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2529 อ้างว่าโจทก์มิได้จงใจขาดนัดพิจารณา และที่
โจทก์ขอให้พิจารณาคดีใหม่นั้นเป็นคำขอที่ผิดไป จึงขอใหม่ให้ศาลสั่งตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการพิจารณาที่ผิด
ระเบียบเสียทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้เพราะศาลเข้าใจว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา ซึ่ง
ความจริงโจทก์มิได้จงใจขาดนัดพิจารณา ขอให้ศาลไต่สวนคำร้องหรือเพิกถอนคำสั่ง
ที่ว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณา แล้วสั่งให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป

ศาลภาชีอากรกลางมีคำสั่งว่า ไม่มีเหตุจะทำการไต่สวนหรือเพิกถอนตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 ได้ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาชีอากรวินิจฉัยว่า "การที่โจทก์อุทธรณ์ว่าศาลภาชีอากร
กลางสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณานั้นเป็นเพราะศาลภาชีอากรกลางเข้าใจผิดว่า
เป็นการขาดนัดโดยจงใจจึงเป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบ สมควรที่จะไต่สวนคำร้อง
ของโจทก์และมีคำสั่งเพิกถอนเสีย ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลภาชีอากรกลางหาได้เข้าใจ
ผิดอย่างใดไม่กล่าวคือ การที่ศาลมีคำสั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณานั้น ก็เพราะว่าโจทก์
ได้ทราบนัดแล้วไม่มาศาลในวันเวลานัดสืบพยานโจทก์ โดยมีได้ร้องขอเลื่อนคดีหรือ

แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ ไม่ว่าจะเป็นประการใดก็ตามถือว่าโจทก์ขาดนัด
พิจารณาตามบทบัญญัติ มาตรา 197วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง เมื่อจำเลยมิได้ขอให้ดำเนินการพิจารณาคดีต่อไป ศาลฎีกาอาจยกฟ้อง
สั่งจำหน่ายคดีนั้นเสียจากสารบบความ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 201 ศาลฎีกาอาจยกฟ้องได้ดำเนินการกระบวนพิจารณาอย่างใดที่ผิดระเบียบจึง
ไม่จำเป็นต้องไต่สวนคำร้องของโจทก์เพราะไม่มีการพิจารณาที่ผิดระเบียบอย่างใดที่
จะต้องเพิกถอน คำสั่งของศาลฎีกาอาจยกฟ้องแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ชูเชิด รักตะบุตร-เสวก จันทร์ผ่อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ